
5월 아이돌봄 지원사업 사례별 노무 해석(FAQ)

2026. 5.



서울시여성가족재단
Seoul Foundation of Women & Family

- 아이돌봄 지원사업 -

수행기관 주요 문의 및 답변 활용 안내

- 본 자료는 아이돌봄 지원사업 운영 중 현장의 어려움을 해소하기 위해 만들어진 자료이며 주기적(월 기준)으로 내용이 **업데이트**될 예정입니다.
- 문의 내용의 답변은 아이돌봄 지원사업 지침과 성평등가족부, 아이돌봄 중앙지원센터 등의 자문을 기반으로 작성되었습니다.
- 답변내용은 문의내용(사례 중심) 중심으로 제공되어 기관별 상황에 따라 적용이 불가할 수 있음을 안내드립니다.
- **아이돌봄지원사업문의방법안내**
 - 아이돌봄 지원사업 문의서식 양식 작성 후 메일 회신(cst@seoulwomen.or.kr)
(※ 유선 문의 시 정확한 안내가 불가할 수 있음)
 - 소요시간: 평균 2일~7일 소요 예정(※ 질의 내용에 따라 많은 소요기간이 연장될 수 있음.)
 - 취합기간: 2026. 1. 1. ~ 4. 30
 - 활용방법: ① 문의 구분 내 검색 ② 해당 키워드 검색

성명	담당업무	연락처	성명	담당업무	연락처
박지현 과장	- 사업관리업무 총괄 - 월별 운영실적 - 네트워크 진행	810-5151	심세은	- 서비스제공기관 질의응대 구로, 노원, 도봉, 동작, 마포, 서대문, 양천, 중랑 - 서울형 지원사업 운영 총괄	810-5443
김선희 대리	- 서비스제공기관 질의응대 강남, 강동, 강서, 송파, 서초, 성동, 용산, 종로, 은평 - 종사자 교육 및 소진예방 - 컨설팅 및 현장점검	810-5154	안영은 대리	- 모니터링 실적관리 - 안전협업체 운영 - 아동학대사례관리 지원 - 모니터링 운영 강남, 구로, 성동, 종로	810-5461
장재현 대리	- 노무 협의체 운영 - 노무관리 지원(교육, 컨설팅 등)	810-5153	윤예지 대리	- 아이돌봄사 역량강화교육 - 모니터링 운영 강서, 금천, 마포, 서대문, 영등포, 은평, 중구	810-5462
조하늘 대리	- 예산 및 회계 - 공문서수발신	810-5157	김남영 대리	- 아이돌봄사례관리 인력 지원 - 모니터링 운영 강동, 강북, 관악, 광진, 동작, 성북, 중랑	810-5441
이수현 대리	- 아이돌봄사 수급조정 - 아이돌봄사 채용지원 - 교육기관 지원 - 우수 아이돌봄사 관리 및 연계	810-5156	이선아 대리	- 아이돌봄 지원사업 인식개선(홍보) - 모니터링 운영 노원, 도봉, 동대문, 서초, 송파, 양천, 용산	810-5442
신예슬	- 서비스제공기관 질의응대 강북, 광진, 관악, 동대문, 성북, 금천, 영등포, 중구 - 인식개선 및 홍보	810-5155			

목 차

1. 주 휴 일	4
2. 근 로 계 약	10
3. 법 정 의 무 교 육	14
4. 복 무 규 율	19

1. 주휴일

○ 주휴일 근로 가능 여부

구분	내용
Q.	근로계약서상 주휴일이 일요일로 명시되어 있습니다. 근로계약서에 주휴일로 지정된 일요일에 정기적으로 아이돌봄서비스 활동을 수행하는 것이 근로기준법 상 위법에 해당하나요?
A.	● <u>근로기준법 제55조제1항은 사용자는 근로자에게 1주에 평균 1회 이상의 유급휴일을 보장해야 함을 명시하고 있습니다. 이는 강행규정으로 준수하지 않을 시 근로기준법 제110조에 의해 처벌 받게 됩니다.</u>
답변 출처	1. 근로기준법 제55조, 제110조

○ 무급휴일 · 유급휴일 개념

구분	내용
Q.	비근무일인 토요일에 휴식하고 있으므로 휴일을 준수하고 있다고 돌봄사가 주장합니다. 주7일 근무가 아니며, 52시간 이내에 근로를 하고 있기 때문에 주휴일에 근무가 가능하다고 주장하는데요. 이런 경우에 주휴일(일요일) 근무가 가능할까요?
A.	● <u>토요일은 사용자와 근로자가 협의하여 근로를 하지 않는 무급휴일입니다. 주휴일(일요일)은 유급휴일로 다른 개념입니다. 근로기준법 제55조에 따라 유급휴일인 주휴일을 준수하여야 합니다.</u>
답변 출처	1. 근로기준법 제55조

○ 법 준수 시 주휴일 근로 가능 여부

구분	내용
Q.	주 52시간을 준수하고, 휴일수당을 지급한다면, 주휴일에 지속적으로 근무를 해도 문제가 없을까요?
A.	● 근로기준법 제56조는 연장·야간·휴일근로에 대한 가산임금을 규정하고 있습니다. <u>이는 사업의 사정에 따라 불가피한 사정으로 부정기적으로 휴일근로 등이 발생할 수 있음을 전제로 무거운 임금을 지급하도록 강제함으로써 연장·야간·휴일 근로를 억제하고자 만들어진 규정입니다.</u> 이를 두고 휴일근로수당 등을 지급하기만 하면 주휴일을 보장하지 않아도 된다는 것이 아닙니다.
답변 출처	1. 근로기준법 제56조

○ 간헐적·비정기적 근로 판단

구분	내용
Q.	간헐적·비정기적으로 근로를 한다면 주휴일에 근로를 해도 된다는 것으로 해석이 가능해보입니다. 이때, 간헐적·비정기적 근로의 기준으로 볼 수 있는 판단기준이 있을까요?
A.	● <u>간헐적·불규칙적 근로란 사용자와 근로자가 처음부터 정기적으로 특정일에 근로하기로 정한 경우가 아닌 것을 말합니다.</u> 횟수가 몇 번인지로 판단할 사항이 아닙니다.
답변 출처	1. 노무법인 두레

○ 단시간·부분형태 근로 주휴일 판단

구분	내용
Q.	주휴일(일요일)이 특정되어 있는 아이돌봄사가 주 3~4회만 근무하는 단시간·부분근무의 형태일 때도 주휴일에 근무하면 법 위반사항인가요?
A.	● 근로기준법 제18조에 의해서 해당 근로자의 4주 평균 1주 소정근로시간이 15시간 이상인지 여부에 따라 판단해야 합니다. <u>1주 평균 소정근로시간이 15시간 이상이라면 근무일수가 적더라도 유급 주휴일을 보장해야 하고, 15시간 미만이라면 1주 7일 연속으로 근무하더라도 문제가 되지 않습니다.</u>
답변 출처	1. 근로기준법 제18조

○ 일시연계 아이돌봄사 주휴일 근로

구분	내용
Q.	일시연계의 경우 돌봄사가 선택하여 활동할 수 있어 관리가 어려운 부분이 존재합니다. 이럴 때는 어떻게 대처하면 좋을까요?
A.	● 일시연계(AI 단기)서비스 등으로 인해 간헐적·불규칙적으로 주휴일 근로가 발생하는 경우에는, 휴일근로수당을 적정하게 지급하였다면 곧바로 법 위반으로 평가되기는 어려울 것으로 판단됩니다. 다만 센터가 해당 서비스에 관여할 수 없는 특성상 장기적인 관점에서 <u>이러한 근로가 반복되면 사실상 주휴일 근로가 상시화될 경우, 실질적 주휴일이 보장되지 않은 것으로 평가될 수 있어 근로기준법 제55조 위반의 소지가 존재하므로, 모니터링을 통하여 해당 근로를 지양할 수 있도록 계도하여 정기적인 근로가 되지 않도록 하는 것이 바람직합니다.</u>
답변 출처	1. 노무법인 두레

○ 표준근로계약서상 휴일 근무 동의

구분	내용
Q.	표준근로계약서 양식에 “근로계약서 제4조 제2항에 따른 연장, 야간, 휴일 근로에 동의합니다.”라는 문구가 있습니다. 이 조항을 통해 주휴일 근로에 대한 동의를 받았다고 생각합니다. 이것만으로도 사용자는 주휴일에 근로하는 근로자들에게 주휴일 근로를 지시해도 되는 것 일까요?
A.	<u>소정근로시간은 1일 8시간 이내, 1주 40시간 이내 연계를 원칙으로 합니다. 불가피한 상황일 경우(부득이한 경우) 주 12시간 범위 내 연장·휴일·야간 활동을 구두합의를 통해 가능한 것을 명시해 놓은 것입니다. 이는 주휴일 정기근로가 가능하다는 의미는 아님으로 주휴일 보장될 수 있도록 해야 합니다.</u> ● 2026년 아이돌봄 지원사업 안내 다. 서비스제공기관 연계에 의한 활동 ○연계 기준: 월요일부터 토요일, 1일 8시간 이내, 1주 40시간 이내 연계를 원칙으로 하되, 이용자가 신청한 서비스 일정표에 따름 - <u>부득이한 경우, 주 12시간 범위 내 연장·휴일·야간 활동 수행</u> ● 표준근로계약서 제4조(근로시간 및 휴게시간) ② 사용자는 업무의 성질에 비추어 <u>부득하게 발생하는</u> 연장·야간·휴일근로를 구두합의 등을 통해 시행할 수 있다.
답변 출처	1. 2026년도 아이돌봄지원사업 안내 105P 2. 표준근로계약서

○ 주휴일 근로 방법

구분	내용
Q.	주휴일(일요일)에 근무를 하기 위해서는 어떤 절차를 거쳐야 하나요?
A.	● 불가피한 경우에 주휴일에 휴일 수당을 지급하면 근무가 가능합니다. 다만, 간헐적·비정기적으로 근로이어야 합니다. ● <u>이용자 가정의 요청 등으로 인해 지속적으로 일요일 근무를 요청하는 경우 주휴일을 변경하시면 됩니다.</u> 주휴일 변경 시에는 근로계약을 다시 작성하시면 됩니다. 근로자의 휴식권을 보장하기 위해 매주 같은 요일로 정기적으로 주휴일을 제공하는 것이 바람직합니다. ● 행정해석 [여성고용지원과 68240-342, 2001.8.22.] 주휴일을 특정일에 부여해야 한다고 정하고 있지 않으므로 주휴일을 반드시 일요일에 부여해야하는 것은 아님. 다만, 주휴일 제도의 취지상 근로계약, 취업규칙 등에 매주 같은 요일을 주휴일로 정하여 정기적으로 부여하는 것이 바람직하다고 봄
답변 출처	1. 여성고용지원과 행정해석

○ 주휴일에 정기배정 거부

구분	내용
Q.	주휴일에 쉬라고 지시하고 싶습니다. 주휴일인 일요일에 정기배정을 허가하지 않아도 법, 제도상에 문제가 없나요?
A.	● 업무배치권은 사용자의 고유권한입니다. 센터가 주휴일에 연계를 하지 않으시면 됩니다. 아이돌봄지원사업 안내에서도 ‘서비스제공 기관 연계에 의한 활동’으로 정의하고 있습니다. <u>지속적으로 주휴일(일요일)에 대한 근로를 주장하는 경우 사용자는 정당한 계약과 법에 의해 근로자에게 업무를 지시하였으므로 사용자가 주휴일(일요일) 연계를 중단하여도 위법사항이 아닙니다.</u> ● 이용자가 일요일 활동신청을 할 경우 먼저 기존 아이돌봄사에게 주휴일이 변경 가능한지 여부를 협의 후 불가능하다면 다른 아이돌봄사로 대체하여 연계할 수 있습니다.
답변 출처	1. 노무법인 두레

○ 근로 감독 대비

구분	내용
Q.	주 7일 활동을 하는 돌봄사에게 주휴일 근로 불가와 관련하여 문자 또는 통화 녹음으로 증빙 한다면, 사업주가 주휴일을 보장하기 위해 노력했다고 인정되어 법적 문제가 발생하지 않을 수 있을까요?
A.	● 증빙을 했더라도 장기적인 관점에서 이러한 근로가 반복되어 사실상 주휴일 근로가 상시화될 경우, 실질적으로 주휴일이 보장되지 않은 것으로 평가될 가능성이 있습니다. ● 센터의 노무지휘권 및 근로자의 건강권, 휴식권(과로와 관련한 산업재해 발생) 등의 관점에서 고려를 하셔야 하며, 근로기준법에서 처벌규정을 두고 있기에 해당 근로를 지양하도록 관리를 하여야 할 의무가 있다고 볼 수 있습니다. ● 근로기준법을 준수하고, 아이돌봄지원사업안내, 노무매뉴얼, 취업규칙, 근로계약 등에 근거하여 노무관리를 할 필요성이 있으며, <u>정기적인 주7일 근무는 지양하여 운영하도록 하고, 근로자의 요구사항 등은 응할 필요가 없습니다.</u>
답변 출처	1. 노무법인 리담 2. 노무법인 두레

2. 근로계약

○ 연락두절 시 근로계약 유지 여부

구분	내용
Q.	1년 가까이 연락이 되지 않는 아이돌봄사는 어떻게 퇴사처리를 해야 하나요?
A.	● 1년 가까이 연락두절된 상태로 근로제공의무를 이행하지 않은 돌봄사의 경우, <u>사직서 등 명시적인 퇴직의사표시가 없더라도 묵시에 의한 합의 해지로 근로관계가 종료되었다고 볼 것입니다.</u> ● 상당기간 미활동하는 경우 <u>전화, 문자메시지, 내용증명우편 등 가능한 모든 수단을 통하여 활동을 촉구하는 조치가 선행되어야 함이 원칙입니다.</u> ● 근로자가 1년 가까운 기간 동안 연락두절 상태에서 근로계약에 따른 의무(근로제공의무)이행을 하지 않고 있음에도 불구하고 사용자로서 미활동 사유 파악 및 활동 재개를 위한 아무런 노력을 하지 않고 있다가 일방적으로 근로계약 해지 통보를 하는 경우, 경우에 따라서는 근로자가 사용자 일방에 의한 부당해고를 주장할 가능성도 배제할 수 없습니다.
답변 출처	1. 노무법인 두레

○ 건강상 문제로 인한 계약 해지

구분	내용
Q.	의사소견으로 활동이 불가능한 아이돌봄사가 있습니다. 돌봄사 스스로도 활동이 불가능함을 인지하고 있는데요, 이때 퇴사를 권유해도 문제가 없을까요?
A.	● 신체상의 이상 등으로 장기간 요양이 필요한 경우에는 휴직을 사용할 수 있습니다. <u>휴직은 원칙적으로 최초 1개월을 부여하고, 필요 시 센터장의 승인 하에 추가 1개월 연장하는 방식으로 최대 2개월의 휴직이 부여 가능합니다.</u> ● <u>바로 퇴사를 권유하는 것은 해고로 오인될 수 있기 때문에 우선 휴직 제도를 활용하도록 안내하고, 종료되는 시점에 복직을 명한 뒤 그 이후에도 업무수행이 불가능하여 복직청구 기간 내에 복직원을 제출하지 않는 경우에는 당연퇴직 사유에 해당할 수 있습니다.</u>
답변 출처	2026년 노무매뉴얼 105P

○ 사직서 제출이 어려운 경우

구분	내용
Q.	아이돌봄사가 퇴직의사를 밝혔습니다. 개인사정으로 센터에 방문하지 못했을 때 어떻게 처리하면 될까요?
A.	● 근로계약 종료의 의사표시는 ‘근로자의 자발적인 의사’에 따라야 하는 것이 원칙입니다. 다만 그 방식에 관해서는 근로기준법에 특별한 규정이 없어 민법상 법률 행위에 관한 규정이 적용되는 데, 민법상 의사표시는 원칙적으로 불요식 행위로서 사직의 의사표시 역시 특정한 방식이 요구되지 않습니다. ● <u>아이돌봄사의 사직의 의사가 명확히 존재한다면, 본인이 반드시 대면하여 사직원을 서명하여 제출하지 않더라도 센터로 사직의 의사표시를 전달하고 센터가 이를 수령하는 경우 사직이 유효하게 될 것입니다.</u>
답변 출처	1. 노무법인 두레

○ 미활동 돌봄사 계약 연장

구분	내용
Q.	활동을 전혀 하지 않았습니다. 하지만 새로운 계약 진행을 희망하는 아이돌봄사가 있습니다. 이럴 때는 어떻게 하면 좋을까요?
A.	● 장기간 근로계약이 갱신되어 왔다면 계약갱신기대권이 있기에 근로계약 체결은 가능합니다. 다음과 같은 대비가 필요합니다. ● 활동하겠다는 확인 서약서, 월간 최소 00회(00시간)연계활동을 해야하고 거부 시 징계될 수 있음을 고지, 일정기간 동안 미활동 시 근로의사가 없다고 판단하여 근로계약 해지할 수 있음 고지 등 <u>장기 미활동자에 대한 조치가 있으려면 내부 운영방침을 및 '26년 아이돌봄 지원사업 근거에 따라 활동을 독려해야 합니다.</u> ● 관련 매뉴얼 및 지침 □ '26년 아이돌봄 지원사업 P.105 다. 서비스제공기관 연계에 의한 활동 ○ 서비스제공기관은 3개월 활동 이력이 없는 돌봄사 대상 분기별 활동 독려 □ 노무매뉴얼 P.57 (3) 근태관리 철저 ○ 서비스제공기관은 3개월 이상 활동 이력이 없는 아이돌봄사 대상 분기별 활동 독려 - 활동 촉구에도 불구하고 미활동 시 내용증명 통지 후 합의해지 처리 가능
답변 출처	1. 2026년 아이돌봄지원사업 안내105P 2. 2026년 노무매뉴얼 57P

○ 산재신청 후 건강악화로 인한 돌봄사 활동 지속이 어려운 경우

구분	내용
Q.	수술로 인해 산재신청을 한 돌봄사가 완쾌 후 활동하다가 다시 악화되었습니다. 연차사용과 휴직을 사용에 대해 문의하였습니다. 아이돌봄사 취업규칙에 근거하여 휴직을 모두 사용한 후 근로를 지속할 수 없다고 판단된다면 통상해고가 가능한지 문의드립니다.
A.	● 산재 신청을 진행하였으므로 통상해고 처리는 무리가 있을 것으로 사료됩니다. <u>업무상 부상 또는 질병(산재)의 요양하여 휴업하는 경우, 그 요양기간 전체와 요양 종료 후 30일간은 해고할 수 없으며(근로기준법 제23조제2항), 이를 위반 할 경우 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금형을 받을 수 있습니다(근로기준법 제107조).</u> ● 아이돌봄사 취업규칙상 최대 2개월의 휴직은 업무 외 상병 등에 적용되는 것으로서, 산재의 경우에 적용되는 규칙이 아닙니다.
답변 출처	1. 근로기준법 제23조, 근로기준법 제107조

○ 요양기간 중 자발적 사직의 경우

구분	내용
Q.	근로기준법 제23조 제2항에 의거 업무상 재해로 인한 요양기간 중에는 해고가 금지됨을 인지했습니다. 다만, 자발적으로 사직서를 제출한 경우 법적 문제가 없을까요?
A.	● <u>업무상 재해로 인한 요양기간에도 근로자가 자발적으로 사직서를 제출하여 퇴직할 수 있습니다.</u> ● 근로기준법 제23조제2항은 “업무상 부상 또는 질병의 요양을 위하여 휴업한 기간과 그 이후 30일 동안”에는 해고하지 못한다고 정하고 있는바, <u>여기서 금지되는 “해고”는 근로자의 의사에 반하여 사용자가 일방적으로 근로관계를 종료시키는 것을 말합니다.</u>
답변 출처	1. 근로기준법 제23조

3. 법정의무교육

○ 26년 법정의무교육 변경사항

구분	내용
Q.	2026년 법정의무교육 변경사항은 무엇인가요?
A.	● 26년 법정의무교육은 총 9가지로 구성되어 있습니다. 신규교육으로 고객응대업무 매뉴얼 및 건강장해예방교육이 추가되었습니다. ①아동학대 신고 의무자 교육, ②직장내 성희로 예방교육(1인 이상), ③장애인식개선교육(1인 이상), ④퇴직연금 교육(퇴직연금 가입사업장), ⑤개인정보보호교육(개인정보 취급자 대상), ⑥간접복지지원대상자 신고의무자 교육, ⑦장애인 학대 신고의무자 교육, ⑧자살예방 교육, ⑨고객응대업무 매뉴얼 및 건강장해예방교육
답변 출처	1. 노무매뉴얼 12P

○ 고객응대업무 매뉴얼 및 건강장해예방교육

구분	내용
Q.	추가된 교육의 근거 법률과 교육 미실시에 대한 과태료가 있나요?
A.	● 산업안전보건법(제41조제1항), 산업안전보건법시행규칙(제41조)에 근거하여 진행됩니다. ● 교육 미실시에 따른 과태료는 없습니다.
답변 출처	1. 노무매뉴얼 12P

○ 고객응대업무 매뉴얼 및 건강장해예방교육 온라인 수강 방법

구분	내용
Q.	고객응대업무매뉴얼 및 건강장해예방교육을 수강할 수 있는 곳 혹은 강의 자료를 받을 수 있는 곳이 있을까요?
A.	● 신설된 교육으로 아직 강의가 충분하지 않은 상황입니다. 교육자료를 준비할 수 있는 곳은 하단에 기재했습니다. ● 찾기쉬운 생활법령정보>고객응대근로자 건강장해>건강장해 예방조치>건강장해예방조치 세부 내용 >고객응대 매뉴얼 마련, 고객응대 매뉴얼의 내용 및 건강장해 예방 관련 교육 실시 - 산업안전포털>산재예방 정보>안전보건 자료실> 산업안전보건정보>감정노동(고객응대업무)
답변 출처	1. 아이돌봄중앙지원센터

○ 고객응대업무 매뉴얼 및 건강장해예방교육 온라인 수강 자료 배포

구분	내용
Q.	고객응대업무매뉴얼 및 건강장해예방교육 교육자료를 배포만 한다면 교육을 한 것으로 인정될 수 있을까요?
A.	● 해당교육은 신설교육으로 온라인, 오프라인 교육 둘다 가능합니다. 해당교육은 별도의 교육시간이 명시되어 있지 않아, <u>온라인 또는 오프라인(다른 법정교육 또는 간담회 시)으로 병행 실시를 권장드립니다.</u> ● 교육 실시 후에는 교육자료와 교육을 진행했다는 근거 (교육 진행 서명, 사진 등)을 별도로 기록해두시길 권고드립니다.
답변 출처	1. 아이돌봄중앙지원센터

○ 보수교육 이수 시 법정 의무교육 문의

구분	내용
Q.	보수교육 이수자는 아동학대신고의무자교육 및 직장 내 성희롱 예방교육은 따로 진행하지 않아도 될까요?
A.	● <u>개편 전(∼26.4.22.) 보수교육에는 아동학대신고의무자교육 및 직장 내 성희롱 예방교육이 편성되어</u> 있었습니다. 이에, 개편 전 보수교육을 이수하셨다면 해당 과목은 별도로 진행하지 않으셔도 됩니다. ● <u>개편 후(26.4.23.∼)에는 해당 과목은 보수교육에서 제외</u>됨으로 별도로 교육을 이수할 수 있도록 관리를 해주셔야 합니다.
답변 출처	1. 아이돌봄중앙지원센터

○ 법정 의무교육 교육비 지급

구분	내용										
Q.	법정의무교육 과목이 변경되었는데요. 그렇다면, 보수교육 이수자와 신규 입사자 최대 교육비 지급은 몇 시간까지 가능한가요?										
A.	● 보수교육 이수시점별 법정 의무교육 이수과목 수 <table><tr><th>구분</th><th>보수교육개편 전 (26.4.22. 이전)</th><th>보수교육개편 후 (26.4.23. 이후)</th></tr><tr><td>보수교육 입사자</td><td>7과목(7시간)</td><td>9과목(9시간)</td></tr><tr><td>신규 입사자 *보수교육 이수 대상이 아닐 경우</td><td colspan="2">9과목(9시간)</td></tr></table> *(보수교육 이수자) 시간당 기본시급을 실제 교육시간에 따라 최대 <u>7시간(30분 단위 적용)</u> 지급 *(신규입사자) 시간당 기본시급을 실제 교육시간에 따라 최대 <u>9시간(30분 단위 적용)</u> 지급		구분	보수교육개편 전 (26.4.22. 이전)	보수교육개편 후 (26.4.23. 이후)	보수교육 입사자	7과목(7시간)	9과목(9시간)	신규 입사자 *보수교육 이수 대상이 아닐 경우	9과목(9시간)	
구분	보수교육개편 전 (26.4.22. 이전)	보수교육개편 후 (26.4.23. 이후)									
보수교육 입사자	7과목(7시간)	9과목(9시간)									
신규 입사자 *보수교육 이수 대상이 아닐 경우	9과목(9시간)										
답변 출처	1. 아이돌봄중앙지원센터										

○ 법정업무교육 이수 시 주 52시간 준수

구분	내용
Q.	법정업무교육 이수 시 집담회, 보수교육과 동일하게 주 52시간 이내로 진행하면 되는걸까요?
A.	● <u>돌봄사의 소정근로시간은 1일 8시간 이내, 1주 40시간입니다. 40시간 내에서 교육이 진행하시는 것을 권고드립니다.</u> ● 다만 피치못할 사정으로 인해 연장근로가 필요한 경우 1주 최대 12시간인 <u>법정근로시간 주 52시간 내에서 교육 이수를 할 수 있도록 서비스 제공기관에서 관리 조치가 필요합니다.</u> ● 2026년 아이돌봄 지원사업 안내 다. 서비스제공기관 연계에 의한 활동 ○연계 기준: 월요일부터 토요일, 1일 8시간 이내, 1주 40시간 이내 연계를 원칙으로 하되, 이용자가 신청한 서비스 일정표에 따름 <u>- 부득이한 경우, 주 12시간 범위 내 연장·휴일·야간 활동 수행</u> ● 표준근로계약서 제4조(근로시간 및 휴게시간) ② 사용자는 업무의 성질에 비추어 <u>부득이하게 발생하는</u> 연장·야간·휴일근로를 구두합의 등을 통해 시행할 수 있다. ● 통합업무관리시스템 공지사항(14018) 11월 보수교육은 소정근로시간으로 반영되며, 보수교육수당도 자동산출되어 지급됩니다. 이수처리 시 근로시간이 주 52시간을 초과하게 되면 이수처리가 불가능하오니, 각 서비스제공기관에서는 <u>52시간을 준수</u>하여 보수교육을 받으 수 있도록 관리하여 주시길 바랍니다.
답변 출처	1. 2026년도 아이돌봄지원사업 안내 105P 2. 표준근로계약서 3. 통합업무관리시스템 공지사항(14018)

○ 퇴사 예정 돌봄사 법정 의무교육 이수

구분	내용
Q.	중도 퇴사 예정인 돌봄사의 경우 법정 의무교육을 모두 이수한 후 퇴사해야 할까요?
A.	● <u>재직 중인 근로자는 모두 법정 의무교육을 이수해야 합니다.</u> 퇴직 예정자라도 재직 중이라면 법정 의무교육을 이수할 수 있도록 독려하셔야 합니다. ● 교육 실시 의무를 준수하기 위해 안내가 나갔다면 별도의 처벌(과태료)는 어려울 것이나 <u>서면 배포, 교육 준수 안내 등을 통해 교육 권고를 요청한 기록을 소지하시고, 지속적으로 관리하는 것이 필요합니다.</u> ● 행정 해석 [여성고용정책과-2190, 2019.10.01.] 교육은 전 근로자에게 기회를 부여하여야 하나, 교육 당일 출장, 연가 사용의 경우 이는 해당자에게 교육 기회를 부여하였다고 볼 수 없으므로 출장, 연가 사용자에게는 별도의 교육 계획에 따라 교육을 실시하여야 합니다. [여성고용정책과-3309, 2019.12.10.] <u>해당 연도에 교육 미참석자를 상대로 별도의 교육계획을 수립하였음에도 교육이 사실상 불가능한 경우에는 교육이 실시되지 않았다고 볼 수 없을 것이나, 해당자에 대해서는 사이버 학습, 교육자료 배포 및 서면교육 등 방법으로 최대한 교육을 제공함이 바람직하다고 사료됩니다.</u>
답변 출처	1. 여성고용정책과 행정해석

4. 복무규율

○ 건강검진 미수검 사례

구분	내용
Q.	아이돌봄사가 해당연도에 건강검진을 미수검하여 건강검진서를 제출하지 못할 경우 어떻게 하면 될까요?
A.	○ 센터에서는 건강검진 실시 권유 등을 통해 건강검진을 받을 수 있도록 해야합니다. <u>그럼에도 지속적으로 위반사항이 발생할 경우 징계조치를 우선적으로 실시해야 합니다.</u> ○ 아이돌봄 지원법 시행규칙 제6조의2(건강진단의 실시방법 등) ① 법 제10조의2제1항 본문에 따라 아이돌봄사는 건강검진기본법 제14조 제1항에 따라 지정받은 검진기관에서 매년 1회 이상 건강진단을 받아야 한다. ○ 취업규칙 제13조(정직) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 6개월 이내 범위(단, 제10호에 따른 정직은 건강진단서를 제출할 때까지)에서 정직할 수 있다. 10. 아이돌봄지원법 제10조의2에 따른 건강검진을 받지 않은 자 ○ 제 5장 안전보건 제56조(건강진단) ① 센터는 아이돌봄사의 건강보호·유지를 위하여 산업안전보건법이 정하는 바에 따라 1년에 1회 이상 일반건강진단을 실시하여야 한다. ② 센터는 산업안전보건법령이 정하는 방에 따라 필요한 경우 특수·배치전·수시·임시 건강진단 등을 실시한다. ③ 아이돌봄사는 센터가 실시하는 건강진단을 성실히 받아야 한다.
답변 출처	1. 아이돌봄 지원법 시행규칙 제6조 2. 2026년 노무매뉴얼 95P, 112P

○ 정부지원 사업 활동 겸직 문의

구분	내용
Q.	아이돌봄사가 업무와 함께 가족관계에 있는 이용자 대상으로 산모·신생아 건강관리 지원사업(산후도우미) 또는 서울형 손주돌봄수당 지원(친인척형) 사업을 병행해도 될까요?
A.	● 해당 사업에 신청하여 업무를 병행하는 경우 ‘겸업’에 해당합니다. <u>‘겸업’과 관련된 기준 및 받아야 할 서류 등은 별도로 규정되어 있지 않습니다. 따라서 내부 논의를 통해 결정하시면 됩니다.</u> ● 다만, 친인척이 연계가 될 경우 활동정지 사유가 될 수 있으므로 면밀하게 검토하시는 것을 권유드립니다. ● 취업규칙 제3장 복무 제23조(복무규율) 12. 아이돌봄사는 직무 이외의 영리를 목적으로 하는 다른 업무에 종사할 수 없다. 단, 기관장의 사전 승인을 받고 예외적으로 겸업할 수 있다. ● 아이돌봄지원사업 안내(112P) 5. 자격정지·취소 등 ㉔ 활동정지(주체: 서비스제공기관) ○ 서비스제공기관은 아이돌봄사에 의한 다음의 사유로 필요한 경우 아이돌봄사의 활동을 정지할 수 있음 가. 사유 (중략) 친인척(4촌 이내) 연계 또는 웃돈 요구, 부정수급 공모 시
답변 출처	1. 2026년 노무매뉴얼 100P 2. 아이돌봄지원사업 안내 112P

○ 의도적 연계 거부

구분	내용
Q.	돌봄사가 의도적으로 자신이 편한 시간대에만 연계를 하고, 센터의 연계를 피하고 있습니다. 이때 어떻게 조치하면 될까요?
A.	● <u>아이돌봄사는 휴일이 아닌 날에 센터의 서비스 연계를 거부할 수 없고, 센터가 서비스 이용자의 신청일에 따라 작성·배정한 근무 일정표에 따라 근로를 제공할 의무가 있으며,</u> 질병·상해·기타 근로를 제공할 수 없는 정당한 사유없이 이를 거부해서는 안됩니다. ● 지속적으로 연계를 거부할 시 센터에서는 절차에 따라 징계권을 행사하시면 됩니다. ● 노무매뉴얼(55P) 제7장 복무규율 2. <u>아이돌봄사는 휴일을 제외하고 센터의 서비스 연계를 거부할 수 없으며,</u> 서비스 이용자의 신청에 의해 센터가 작성·배정한 근무일정표에 따라 근로를 제공하여야 한다. 질병·상해 등 정당한 사유 없이 근로 제공을 거부할 수 없으며, 사유의 정당성을 소명할 수 있는 자료를 제출하여 센터장의 승인을 받아야 한다. ● 노무매뉴얼(61P) 징계권 행사시 유의사항 ○ 서비스 제공기관은 아이돌봄사가 업무지시 위반, 근태불량 등으로 인하여 직장질서를 저해하는 경우 인사권에 의거하여 아이돌봄사를 징계할 수 있으나 징계권의 행사가 근로기준법에 위반되거나 권리 남용에 해당되지 않도록 유의 - 따라서, 서비스 제공기관은 징계권을 행사하는 경우 ①근로기준법, 취업규칙 등이 정하는 징계절차를 준수하고, ②<u>징계사유를 입증할 수 있는 객관적인 자료가 존재하는지 확인하고,</u> ③징계사유가 인정되더라도 적절한 수준의 징계종류를 선택
답변 출처	2026년 노무매뉴얼 55P, 61P

○ 정년 도입

구분	내용
Q.	지침에 정년 설정이 가능하다고 명시되어있습니다. 정년제 도입을 위해 어떤 절차와 법령이 있을까요?
A.	● <u>정년제 도입은 근로조건 불이익 변경에 해당합니다.</u> 정년제 도입을 위한 취업규칙 개정 시 <u>그 취업규칙 적용을 받는 근로자 과반수로 조직된 노동조합이 있는 경우에는 그 노동조합의 동의, 그러한 노동조합이 없는 경우에는 근로자 과반수의 동의가 필요합니다.</u> ● 근로자 과반수로 조직된 노동조합이 있는 경우에는 단체협약의 효력이 비조합원인 근로자에게도 미치므로, 단체협약으로 정년제가 도입 가능합니다. ● 참고법령으로는 다음과 같습니다. 고용상 연령차별금지 및 고령자 고용촉진에 관한 법률(제19조, 제21조), 근로기준법(제94조), 노동조합 및 노동관계조정법(제35조) 등
답변 출처	2026년 노무매뉴얼 64~65P

○ 취업규칙 개정

구분	내용
Q.	취업규칙 개정과 관련하여 자문이 필요합니다. 광역의 노무 자문 범위에 해당하는 것일까요?
A.	● 광역의 노무 자문 범위에 <u>취업규칙 개정과 관련 내용으로 인사 노무 관련 자료점검 및 개정, 보완은 노무 자문 범위에 속합니다.</u> ● 예시 [부적절한 질의] 제18조(당연퇴직) 5. 일방적으로 연락이 두절 되었을 때를 추가하고 싶습니다. 해당 내용을 취업규칙에 추가해도 될까요? → 배경 내용 없음, 용어의 불명확성, 자문 범위 불명확함 [적절한 질의] 근로자가 일정 기간 출근하지 않고, 반복적인 연락시도에도 회신이 없습니다. 이에, 당연퇴직과 관련하여 취업규칙으로 해당 내용을 기재하고 싶습니다. 1. “일방적 연락이 두절되었을 때”라는 표현이 법적으로 문제의 소지가 없을까요? 2. 당연퇴직 사유로 규정하는 것이 근로기준법상 문제의 소지가 없을까요? 3. 분쟁을 예방하기 위해 보완해야하는 요건과 절차가 있을까요?